

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990)

Proteção integral, direitos fundamentais, medidas de proteção, ato infracional e Conselho Tutelar

Como estudar o ECA para a prova

Pessoal, o ECA é uma lei **grande** (mais de 260 artigos), mas a banca costuma cobrar um núcleo bem conhecido: **conceitos, princípios, direitos fundamentais, medidas de proteção, ato infracional e Conselho Tutelar**. É a lógica deste material: o essencial, na ordem em que a lei organiza.

A lei se divide em dois livros:

Livro	Conteúdo	Artigos
Livro I — Parte Geral	Princípios, direitos fundamentais, prevenção, política de atendimento, medidas de proteção, prática de ato infracional, medidas aos pais e Conselho Tutelar	1º a 140
Livro II — Parte Especial	Acesso à Justiça, procedimentos, crimes e infrações administrativas	141 em diante

Ideia central (art. 1º): a lei "dispõe sobre a **proteção integral** à criança e ao adolescente". Toda questão de ECA parte daqui: o menor é **sujeito de direitos**, em **condição peculiar de pessoa em desenvolvimento**.

Conceitos e princípios (arts. 1º a 6º)

Quem é quem (art. 2º):

Pessoa	Idade
Criança	até 12 anos incompletos
Adolescente	de 12 a 18 anos

Exceção (parágrafo único): nos casos **expressos em lei**, o ECA se aplica **excepcionalmente** a pessoas **entre 18 e 21 anos** (por exemplo, a internação pode ser mantida até os 21).

Absoluta prioridade (art. 4º). É dever da **família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público** assegurar, **com absoluta prioridade**, os direitos à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária.

A **garantia de prioridade** compreende (parágrafo único):

1. **primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;**
2. **precedência de atendimento** nos serviços públicos ou de relevância pública;
3. **preferência na formulação e na execução** das políticas sociais públicas;
4. **destinação privilegiada de recursos públicos** nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

Atenção, futuro oficial: o item 1 ("**primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias**") é o que mais interessa à atuação do Corpo de Bombeiros. Em salvamentos e

emergências, a criança e o adolescente têm prioridade de socorro.

Outros pontos da parte inicial:

- **Art. 3º:** gozam de **todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana**, sem prejuízo da proteção integral; os direitos se aplicam a todos, **sem discriminação** de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia, cor, religião, deficiência, condição econômica etc.
- **Art. 5º:** nenhuma criança ou adolescente será objeto de **negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão**, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.
- **Art. 6º:** na interpretação da lei levam-se em conta os **fins sociais**, as exigências do bem comum, os **direitos e deveres individuais e coletivos** e a **condição peculiar** da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento.

Direitos fundamentais (arts. 7º a 69)

Memorize a "escadinha" dos cinco direitos fundamentais do Título II:

1. **Direito à vida e à saúde** (arts. 7º a 14);
2. **Direito à liberdade, ao respeito e à dignidade** (arts. 15 a 18-B);
3. **Direito à convivência familiar e comunitária** (arts. 19 a 52-D);
4. **Direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer** (arts. 53 a 59);
5. **Direito à profissionalização e à proteção no trabalho** (arts. 60 a 69).

1. Vida e saúde (arts. 7º a 14)

- **Art. 7º:** direito à proteção à vida e à saúde mediante políticas sociais públicas que permitam o **nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso**, em condições dignas de existência.
- Atenção à **gestante e à parturiente** no SUS (acompanhamento pré-natal, parto, pós-parto) e **vacinação obrigatória** nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias (art. 14, § 1º).
- **Art. 13:** os casos de **suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus-tratos** contra criança ou adolescente serão **obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar**, sem prejuízo de outras providências legais.

2. Liberdade, respeito e dignidade (arts. 15 a 18-B)

- **Art. 15:** são **pessoas em processo de desenvolvimento** e **sujeitos de direitos civis, humanos e sociais**.
- **Art. 16 — liberdade compreende:**

Inciso	Aspecto
I	ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais
II	opinião e expressão
III	crença e culto religioso
IV	brincar, praticar esportes e divertir-se
V	participar da vida familiar e comunitária , sem discriminação
VI	participar da vida política , na forma da lei
VII	buscar refúgio, auxílio e orientação

- **Art. 17 — respeito: inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral**, abrangendo a preservação da **imagem, identidade, autonomia, valores, ideias e crenças, espaços e objetos pessoais**.
- **Art. 18: é dever de todos** velar pela dignidade, pondo-os a salvo de qualquer tratamento **desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor**.
- **Arts. 18-A e 18-B:** a criança e o adolescente têm direito de ser educados e cuidados **sem o uso de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante**; os pais, integrantes da família ampliada, responsáveis e agentes públicos que o utilizarem ficam sujeitos a **medidas** (encaminhamento a programa de proteção, orientação psicológica, advertência), sem prejuízo de outras sanções.

3. Convivência familiar e comunitária (arts. 19 a 52-D)

Regra (art. 19): toda criança ou adolescente tem direito a ser criado **no seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta**, assegurada a convivência familiar e comunitária.

- **Acolhimento institucional/familiar:** é medida **provisória e excepcional**; a situação é **reavaliada a cada 3 meses** e a permanência **não pode exceder 18 meses**, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, fundamentada pela autoridade judiciária (art. 19, §§ 1º e 2º).
- **Poder familiar (arts. 21 a 24):** exercido em **igualdade de condições** pelo pai e pela mãe. Aos pais incumbe o **sustento, a guarda e a educação** dos filhos menores (art. 22). **A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar** (art. 23): a família será incluída em **programas oficiais de auxílio**.

Pegadinha clássica: pobreza **não** justifica retirar a criança da família. Se a alternativa disser que a falta de recursos autoriza a destituição do poder familiar, está errada.

Tipos de família:

Família	Definição
Natural (art. 25)	comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes
Extensa ou ampliada (art. 25, p. único)	se estende além da unidade pais e filhos , formada por parentes próximos com os quais a criança convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade
Substituta (art. 28)	colocação mediante guarda, tutela ou adoção

Guarda, tutela e adoção — em uma linha cada:

- **Guarda (art. 33):** obriga à **assistência material, moral e educacional**, conferindo ao detentor o direito de **opor-se a terceiros, inclusive aos pais**. Destina-se a **regularizar a posse de fato**.
- **Tutela:** pressupõe a **prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar** e implica o dever de guarda.
- **Adoção:** medida **excepcional e irrevogável** (art. 39, § 1º), à qual se recorre apenas quando esgotados os recursos de manutenção na família natural ou extensa.

Adoção — números que a banca ama:

Regra	Valor
Idade mínima do adotante (art. 42)	18 anos , independentemente do estado civil
Diferença de idade entre adotante e adotando	mínimo de 16 anos (art. 42, § 3º)
Consentimento do adotando	necessário se maior de 12 anos (art. 45, § 2º)

Estágio de convivência (art. 46)	prazo fixado pela autoridade judiciária, máximo de 90 dias , prorrogável por até igual período
----------------------------------	---

Natureza	irrevogável
----------	--------------------

4. Educação, cultura, esporte e lazer (arts. 53 a 59)

- Direito à educação visando ao **pleno desenvolvimento da pessoa**, ao **preparo para a cidadania** e à **qualificação para o trabalho**, com igualdade de condições de acesso e permanência, direito de ser respeitado pelos educadores, de **contestar critérios avaliativos** e de organização e participação em entidades estudantis.
- **Ensino fundamental obrigatório e gratuito**; progressiva extensão da obrigatoriedade e da gratuidade ao ensino médio; atendimento em **creche e pré-escola** às crianças de **0 a 5 anos**; atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência.
- **Art. 56**: os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental **comunicam ao Conselho Tutelar** os casos de **maus-tratos**, **reiteração de faltas injustificadas** e de **evasão escolar** (esgotados os recursos escolares) e **elevados níveis de repetência**.

5. Profissionalização e proteção no trabalho (arts. 60 a 69)

- **Art. 60**: proibido trabalho a **menores de 14 anos**, salvo como **aprendiz** (a Constituição, art. 7º, XXXIII, eleva para **16 anos** a idade mínima do trabalho em geral, mantendo a **aprendizagem a partir dos 14**).
- **Art. 67** — ao adolescente empregado, aprendiz ou em regime familiar de trabalho é vedado trabalho:
 - **noturno** (das 22h às 5h);
 - **perigoso, insalubre ou penoso**;
 - realizado em **locais prejudiciais** à sua formação e desenvolvimento físico, psíquico, moral e social;
 - realizado em **horários e locais que não permitam a frequência à escola**.

Prevenção, política de atendimento e medidas de proteção

Prevenção (arts. 70 a 85)

Dever de **todos** prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos. Destaques: produtos e serviços **proibidos ou impróprios** (armas, munições, explosivos, bebidas alcoólicas, produtos cujos componentes possam causar dependência, fogos de artifício, bilhetes lotéricos); **diversões e espetáculos públicos** com classificação etária; e **viagens** — a criança só viaja desacompanhada dos pais ou responsável, para fora da comarca, **mediante autorização**, salvo exceções legais; **ao exterior**, exige autorização judicial ou dos pais, com firma reconhecida, conforme o caso.

Política de atendimento (arts. 86 a 97)

Conjunto **articulado** de ações governamentais e não governamentais da **União, dos Estados, do DF e dos Municípios**. Diretrizes: **municipalização** do atendimento; criação de **conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos** da criança e do adolescente (paritários, com participação popular); **fundos** vinculados; integração operacional dos órgãos (Judiciário, MP, Defensoria, segurança pública e assistência social) e **mobilização da opinião pública**.

Medidas de proteção (arts. 98 a 102)

Quando se aplicam (art. 98): sempre que os direitos reconhecidos no Estatuto forem **ameaçados ou**

violados: I — por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; II — por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; III — em razão de sua conduta.

Art. 101 — medidas aplicáveis pela autoridade competente:

Inciso	Medida
I	encaminhamento aos pais ou responsável , mediante termo de responsabilidade
II	orientação, apoio e acompanhamento temporários
III	matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino
IV	inclusão em serviços e programas de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente
V	requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico , em regime hospitalar ou ambulatorial
VI	inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos
VII	acolhimento institucional
VIII	inclusão em programa de acolhimento familiar
IX	colocação em família substituta

Macete: as medidas **VII e VIII** (acolhimento) e **IX** (família substituta) são **provisórias e excepcionais e não implicam privação de liberdade**. Em caso de **risco iminente** ou **violação grave**, a criança é acolhida **antes** da decisão judicial, com comunicação à autoridade judiciária em até 24 horas.

Princípios de aplicação (art. 100): **condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos, proteção integral e prioritária, responsabilidade primária e solidária do poder público, interesse superior, privacidade, intervenção precoce e mínima, proporcionalidade e atualidade, responsabilidade parental, prevalência da família e obrigatoriedade da informação e oitiva obrigatória e participação.**

Prática de ato infracional (arts. 103 a 128)

Conceitos e direitos individuais

- **Ato infracional (art. 103):** a conduta descrita como **crime ou contravenção penal**.
- **Art. 104:** são **penalmente inimputáveis os menores de 18 anos**, sujeitos às medidas do ECA. Vale a **idade à data do fato**.
- **Art. 105:** ao ato infracional praticado por **criança** correspondem as **medidas de proteção do art. 101 — nunca** as medidas socioeducativas.
- **Art. 106:** **nenhum adolescente será privado da liberdade senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente**. Tem **direito à identificação dos responsáveis pela apreensão** e a ser informado de seus direitos.
- **Internação provisória (art. 108):** antes da sentença, por prazo **máximo de 45 dias**, em decisão fundamentada.
- **Garantias processuais (art. 111):** igualdade na relação processual, **defesa técnica por advogado, assistência judiciária gratuita**, direito de ser ouvido pessoalmente e de solicitar a presença dos pais ou responsável em qualquer fase.

Medidas socioeducativas (art. 112)

#	Medida	Característica principal
I	Advertência	admoestação verbal , reduzida a termo e assinada (art. 115); basta a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria
II	Obrigação de reparar o dano	restituir a coisa, ressarcir ou compensar o prejuízo da vítima (art. 116)
III	Prestação de serviços à comunidade	tarefas gratuitas de interesse geral, até 6 meses , jornada máxima de 8 horas semanais (art. 117)
IV	Liberdade assistida	acompanhar, auxiliar e orientar; prazo mínimo de 6 meses , prorrogável (art. 118)
V	Semiliberdade	pode ser desde o início ou transição para o meio aberto; sem prazo determinado ; escolarização e profissionalização obrigatórias (art. 120)
VI	Internação em estabelecimento educacional	privativa de liberdade (art. 121)
VII	Qualquer das medidas de proteção do art. 101, I a VI	—

Regras gerais:

- A medida considera a **capacidade de cumpri-la**, as circunstâncias e a **gravidade** da infração (art. 112, § 1º).
- **Em hipótese alguma e sob pretexto algum será admitida prestação de trabalho forçado** (§ 2º).
- Adolescentes com **doença ou deficiência mental** recebem **tratamento individual e especializado** (§ 3º).
- As medidas dos incisos **II a VI** exigem **provas suficientes da autoria e da materialidade** (art. 114), salvo a hipótese de **remissão**.

Internação (arts. 121 a 125) — o assunto mais cobrado

Princípios (art. 121): brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.

Regra	Valor
Prazo	não comporta prazo determinado
Reavaliação	no máximo a cada 6 meses , por decisão fundamentada
Limite máximo	3 anos (em nenhuma hipótese excederá)
Ao atingir 3 anos	liberação , ou semiliberdade, ou liberdade assistida
Liberação compulsória	aos 21 anos de idade
Atividades externas	permitidas, a critério da equipe técnica, salvo determinação judicial em contrário

Quando só pode ser aplicada (art. 122):

1. **grave ameaça ou violência a pessoa**;
2. **reiteração no cometimento de outras infrações graves**;
3. **descumprimento reiterado e injustificável** de medida anteriormente imposta — neste caso, **prazo não superior a 3 meses**.

Regra de ouro (§ 2º): em **nenhuma hipótese** será aplicada a internação **havendo outra medida adequada**.

Local e direitos (arts. 123 e 124): entidade **exclusiva para adolescentes**, **separados** por idade, compleição física e gravidade da infração; **atividades pedagógicas obrigatórias** (inclusive na provisória). Entre os direitos: entrevistar-se com o Ministério Público, **peticionar a qualquer autoridade**, **avistar-se reservadamente com o defensor**, **receber visitas ao menos semanalmente**, **permanecer na localidade mais próxima da família**, **receber escolarização e profissionalização**.

Remissão (arts. 126 a 128)

Antes de iniciado o procedimento judicial, o **Ministério Público** pode conceder **remissão** (perdão) como forma de exclusão do processo, atendendo às circunstâncias e consequências do fato, ao contexto social, à personalidade do adolescente e à sua participação no ato. Depois de iniciado o procedimento, a remissão é concedida pela **autoridade judiciária** e **suspende ou extingue** o processo. **A remissão não implica necessariamente reconhecimento ou comprovação da responsabilidade**, nem prevalece para efeito de antecedentes.

Conselho Tutelar (arts. 131 a 140)

Art. 131 — natureza: órgão **permanente e autônomo**, **não jurisdicional**, encarregado pela **sociedade** de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.

Tema	Regra
Quantidade	no mínimo um Conselho Tutelar por Município (e por região administrativa do DF)
Composição	5 membros
Escolha	pela população local
Mandato	4 anos , permitida recondução por novos processos de escolha
Requisitos	reconhecida idoneidade moral , idade superior a 21 anos e residir no município
Natureza do cargo	serviço público relevante, com remuneração e direitos conforme a lei municipal

Atribuições (art. 136) — as principais:

- **atender** crianças e adolescentes nas hipóteses do art. 98 e **aplicar as medidas** do art. 101, I a VII;
- **atender e aconselhar os pais ou responsável**, aplicando as medidas do art. 129, I a VII;
- **promover a execução de suas decisões**, podendo **requisitar serviços** públicos (saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança) e **representar junto à autoridade judiciária** em caso de descumprimento injustificado;
- **encaminhar ao Ministério Público** notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou do adolescente;
- **encaminhar à autoridade judiciária** os casos de sua competência;
- **providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária** para o adolescente autor de ato infracional;
- **expedir notificações**; **requisitar certidões** de nascimento e de óbito;
- **assessorar o Poder Executivo local** na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento;
- **representar** contra programas de rádio e TV que violem a Constituição (art. 220, § 3º, II) e ao MP

para ações de **perda ou suspensão do poder familiar**.

O que o Conselho Tutelar NÃO faz: não julga, não aplica medida socioeducativa (isso é da autoridade judiciária) e **não decreta a perda do poder familiar** (apenas **representa** ao MP). Se a banca disser que o Conselho "aplica medidas socioeducativas", está errada.

Competência territorial (art. 138): determinada pelo **domicílio dos pais ou responsável** ou pelo **lugar onde se encontre a criança ou o adolescente**, à falta dos pais.

Medidas aplicáveis aos pais ou responsável (art. 129)

I — encaminhamento a **serviços e programas oficiais ou comunitários** de proteção, apoio e promoção da família; II — inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos; III — **encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico**; IV — **encaminhamento a cursos ou programas de orientação**; V — **obrigação de matricular o filho** e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar; VI — obrigação de encaminhar a criança a **tratamento especializado**; VII — **advertência**; VIII — **perda da guarda**; IX — **destituição da tutela**; X — **suspensão ou destituição do poder familiar** (as três últimas, medidas judiciais).

Parte Especial (visão rápida)

- **Justiça da Infância e da Juventude:** o Judiciário pode criar varas especializadas; o **Ministério Público** atua como fiscal da lei e promove as ações; a **Defensoria Pública** assegura a defesa técnica.
- **Crimes (a partir do art. 228):** incluem, por exemplo, **deixar de comunicar** à autoridade a apreensão de adolescente (art. 231), **submeter a criança ou adolescente a vexame ou constrangimento** (art. 232), crimes sexuais e de exploração envolvendo imagens (arts. 240 e seguintes) e a venda de produtos proibidos.
- **Infrações administrativas:** multas e penalidades, por exemplo, para quem descumpre os deveres de comunicação ao Conselho Tutelar.

Resumo para revisar

Tema	O que decorar
Criança / adolescente	<12 anos incompletos / 12 a 18 (exceção: até 21 em casos expressos)
Prioridade absoluta	Primazia de proteção e socorro , precedência de atendimento, preferência nas políticas, recursos privilegiados
Maus-tratos	Comunicação obrigatória ao Conselho Tutelar (art. 13)
Poder familiar	Pobreza não é motivo para perda ou suspensão
Acolhimento	Provisório e excepcional ; reavaliação a cada 3 meses ; máximo de 18 meses
Adoção	Adotante ≥ 18 ; diferença ≥ 16 anos ; adotando >12 consente; estágio de convivência de até 90 dias ; irrevogável
Trabalho	<14 proibido (aprendiz a partir de 14 ; CF fixa 16 no geral); sem trabalho noturno (22h–5h) , perigoso, insalubre

Ato infracional	Conduta descrita como crime ou contravenção ; inimputáveis <18 ; criança → medidas do art. 101
Medidas socioeducativas	Advertência , reparar dano , PSC (até 6 meses; 8h/semana) , LA (mín. 6 meses) , semiliberdade , internação
Internação	Brevidade, excepcionalidade ; reavaliar a cada 6 meses ; limite 3 anos ; liberação aos 21 ; provisória até 45 dias
Conselho Tutelar	Permanente, autônomo, não jurisdicional ; 5 membros ; mandato de 4 anos ; >21 anos ; escolha pela comunidade

Fontes e método.

Texto da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), conforme publicado no portal do Planalto. Explicação, tabelas e macetes elaborados pelo MentorIA, em linguagem própria.